

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1146/2531

นาย พา นิช เสือ สกุล
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 147, มาตรา 249

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้จำนวนหนึ่งอันเกิดจากมูลละเมิด ศาลชั้นต้นพิพากษาแบ่งให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ชำระครึ่งหนึ่งและจำเลยที่ 3 ที่ 4 ชำระอีกครึ่งหนึ่ง จึงไม่มีเหตุที่จะให้โจทก์ต้องอุทธรณ์ในเรื่องค่าเสียหายขึ้นมาอีก ดังนี้แม้โจทก์จะมีได้อุทธรณ์ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระหนี้เต็มจำนวนก็ถือได้ว่าปัญหาเรื่องค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในชั้นศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ทำละเมิดต่อโจทก์ ก็ต้องให้ผู้นั้นรับผิดชอบเต็มจำนวน จะแบ่งให้รับผิดชอบเพียงบางส่วนหาชอบไม่ ฉะนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 3 ที่ 4 เท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบ และพิพากษาให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงเฉพาะส่วนที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้รับผิดชอบ โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาฟังว่าจำเลยที่ 1 ที่ 2 เท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบ ศาลฎีกาก็มีอำนาจ พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบต่อโจทก์เต็มตามมูลหนี้แห่งการละเมิดได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกหกล้อและเป็นนายจ้างของนายพยุง ผู้ขับรถคันนี้ จำเลยที่ 2 รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์ของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของรถยนต์บรรทุกสิบล้อและเป็นนายจ้างของนายเกรียงศักดิ์ผู้ขับรถยนต์คันดังกล่าว จำเลยที่ 4 รับประกันภัยค้ำจุนรถยนต์ของจำเลยที่ 3 นายพยุงและนายเกรียงศักดิ์ต่างขับรถยนต์คันดังกล่าวในทางที่จ้างด้วยความประมาทเลินเล่อพุ่งชนท้ายรถยนต์โดยสารของโจทก์ ทำให้รถยนต์โดยสารของโจทก์เสียหาย เสียค่าซ่อมกับค่าเสียหายต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 223,900 บาท ขอให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันใช้เงิน 223,900 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การว่า นายเกรียงศักดิ์ขับรถบรรทุกด้วยความประมาทชนท้ายรถยนต์บรรทุกคันที่นายพยุงขับทำให้รถบรรทุกคันที่นายพยุงขับพุ่งชนท้ายรถยนต์โดยสารของโจทก์ ค่าเสียหายไม่เกิน 30,000 บาท จำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้การว่า รถยนต์โดยสารของโจทก์แล่นชนท้ายรถยนต์เก๋งที่แล่นอยู่ข้างหน้าก่อนและนายพยุงขับรถบรรทุกหกล้อชนรถยนต์โดยสารของโจทก์ แล้วต่างจอดรถทิ้งไว้กลางถนนไม่ให้สัญญาณ ทำให้นายเกรียงศักดิ์ขับรถบรรทุกสิบล้อหลบไม่ทัน สัญญากรมธรรม์ประกันภัยกำหนดความรับผิดไม่เกิน 100,000 บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1, ที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 110,950 บาท จำเลยที่ 3 ใช้ค่าเสียหาย 110,950 บาท โดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยนับแต่วันละเมิด ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาชั้นต้น โจทก์ จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่ามูลละเมิดในเรื่องนี้เป็นผลโดยตรงจากความประมาทของนายพยุง คนขับลูกจ้างที่ทำในทางจ้างของจำเลยที่ 1 อันจำเลยที่ 1 ในฐานะนายจ้างและจำเลยที่ 2 ผู้รับประกันภัยรถจำเลยที่ 1 จะต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ส่วนนายเกรียงศักดิ์คนขับรถของจำเลยที่ 3 ไม่มีส่วนทำละเมิดไปถึงรถโจทก์ด้วย จำเลยที่ 3 และจำเลยที่ 4 ผู้รับประกันภัยรถจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ

ต่อโจทก์ประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปคือเรื่องค่าเสียหาย ซึ่งศาลชั้นต้นฟังว่า รถ
โจทก์เสียหายจากมูลละเมิด แต่นายพยุง คนขับรถของจำเลยที่ 1 และนาย
เกรียงศักดิ์ คนขับรถของจำเลยที่ 3 มีส่วนประมาทเท่าเทียมกัน พิพากษาแยกความ
รับผิดโดยให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฝ่ายหนึ่ง กับจำเลยที่ 3 ที่ 4 อีกฝ่ายหนึ่ง ชดใช้ค่าเสีย
หายแก่โจทก์ฝ่ายละ 110,950 บาท ศาลอุทธรณ์เห็นว่า ศาลชั้นต้นพิพากษาแยก
ความรับผิดของจำเลยทั้งสองออกเป็นสองฝ่ายดังกล่าวแต่โจทก์มิได้อุทธรณ์ในเรื่องค่า
เสียหายขึ้นมา เมื่อศาลอุทธรณ์ฟังว่า จำเลยที่ 3 และที่ 4 เท่านั้นที่จะต้องรับผิด จึง
พิพากษาให้จำเลยที่ 3 และที่ 4 ใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เพียงเฉพาะส่วนที่ศาลชั้นต้น
พิพากษาให้รับผิดคือ 110,950 บาท ศาลฎีกาโดยมติที่ประชุมใหญ่พิเคราะห์แล้วเห็น
ว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดในหนี้จากมูลละเมิดเป็นจำนวนเดียวและครั้ง
เดียวกัน ซึ่งเป็นหนี้อันแบ่งแยกมิได้ตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ ก็ขอให้จำเลยทั้งสอง
ร่วมกันและแทนกันใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ และศาลชั้นต้นวินิจฉัยให้จำเลยทั้งสองรับผิด
เป็นหนี้จำนวนเดียว แต่ที่พิพากษาแบ่งให้จำเลยชำระเป็นสองฝ่ายก็เพียงเพื่อให้
เกิดปัญหาในชั้นบังคับคดีเท่านั้น สิทธิของโจทก์ในเรื่องนี้ก็คือ ได้รับชดใช้ค่าเสียหาย
เต็มจำนวนจากผู้ทำละเมิดเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายจาก
มูลละเมิดในคราวเดียวกันเป็นที่พอใจแล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะให้โจทก์ต้องอุทธรณ์ใน
เรื่องค่าเสียหายขึ้นมามาก กรณีเช่นนี้ถือว่าปัญหาเรื่องค่าเสียหายเต็มจำนวนได้ยกขึ้น
ว่ากันมาแล้วในชั้นศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
249 เมื่อศาลอุทธรณ์เห็นว่า จำเลยคนใดคนหนึ่งเท่านั้นที่ทำละเมิดต่อโจทก์ ก็ต้องให้
ผู้นั้นรับผิดเต็มจำนวนจากมูลละเมิด จะแบ่งให้รับผิดเพียงบางส่วนหาชอบไม่ ศาล
ฎีกามีอำนาจให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต้องรับผิดต่อโจทก์เต็มตามมูลหนี้แห่งการละเมิด
ที่เกิดขึ้นได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 193,900 บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเงินให้

โจทก์เสร็จให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความให้ 4,500 บาท ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีว่า คนขับรถยนต์บรรทุกของจำเลยที่ 1 และของจำเลยที่ 3 ขับรถพุ่งชนท้ายรถโดยสารของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 3 และจำเลยที่ 2 ที่ 4 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยค่าจุนรถยนต์ของจำเลยที่ 1 และที่ 3 ตามลำดับ ให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวนเงิน 223,900 บาทให้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 110,950 บาท และจำเลยที่ 3 ชำระเงิน 110,950 บาทโดยให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดชอบในวงเงิน 100,000 บาท ให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ฟังว่าจำเลยที่ 1 ไม่ได้ประมาทพิพากษาแก้ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 1 ที่ 2 โจทก์ จำเลยที่ 3 และที่ 4 ฎีกามีปัญหาว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าฝ่ายจำเลยที่ 1 เป็นฝ่ายประมาท และโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 193,900 บาทเช่นนี้ ศาลฎีกาจะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบเต็มจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวได้หรือไม่ ในปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความนี้ มีฝ่ายที่มีความเห็นว่าศาลฎีกาจะพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 รับผิดชอบเกินกว่าค่าเสียหายจำนวน 110,950 บาท ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นและโจทก์มิได้อุทธรณ์ไม่ได้ เพราะเป็นการเกิน

คำขอตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ทั้งการละเมิดในคดีนี้
จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 3 ไม่ได้ร่วมกันกระทำความผิดจึงต่างต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย
ตามสัดส่วนความประมาทที่ตนมีส่วนละเมิดเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ใช้
ค่าเสียหายโดยเฉพาะในจำนวนที่จำเลยที่ 1 ที่ 2 ต้องรับผิดชอบ โจทก์ไม่อุทธรณ์จึงมีผล
เท่ากับว่าโจทก์พอใจในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นแล้ว โจทก์จะรื้อฟื้นจำนวนค่าเสียหาย
ดังกล่าวให้ศาลฎีกาวินิจฉัยอีกไม่ได้ ความเห็นข้างต้นนี้ ศาลฎีกาโดยมติที่
ประชุมใหญ่ไม่เห็นด้วยดังที่ได้ให้เหตุผลไว้ในคำวินิจฉัยแล้ว นอกจากนี้มีข้อที่น่า
พิจารณาเกี่ยวกับการใช้สิทธิอุทธรณ์ของโจทก์ว่าเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์ได้
รับค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสี่รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 221,900 บาท ซึ่งเกือบเท่าจำนวน
ตามฟ้องแล้วก็ไม่เห็นเหตุผลใดที่โจทก์จะต้องอุทธรณ์ในเรื่องจำนวนค่าเสียหายอีก
พิจารณาจากฐานะของโจทก์แล้วจะเห็นว่า ความเสียหายของโจทก์ที่เกิดขึ้นนั้น
โจทก์คงไม่ได้เจาะจงจะเรียกร้องค่าเสียหายเอาจากจำเลยคนหนึ่งคนใดโดยเฉพาะสิ่ง
ที่โจทก์ประสงค์คือความเสียหายของโจทก์จะต้องได้รับการเยียวยาและผู้สมควรรับผิดชอบ
ต่อโจทก์ก็คือผู้ที่ก่อเหตุละเมิดเท่านั้น หากถือว่ากรณีเช่นนี้โจทก์ต้องอุทธรณ์ในเรื่อง
ค่าเสียหายแล้ว การอุทธรณ์ดังกล่าวก็ย่อมเป็นไปไม่ได้ด้วยตนเอง เพราะโจทก์จะต้อง
อุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1, ที่ 2 ใช้เงินจำนวน 221,900 บาท และให้จำเลยที่ 3 ที่ 4 ใช้
เงินจำนวน 221,900 บาท ซึ่งเมื่อรวมจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวจะมากกว่าค่าเสียหาย
ที่โจทก์ได้รับและมีคำขอมาในคำฟ้องเสียอีกหากจะยกตัวอย่างอื่นเพื่อให้เข้าใจ
ได้ง่าย เช่น โจทก์ฟ้องให้จำเลยสองฝ่ายรับผิดชอบในเหตุละเมิดทำนองคดีนี้ ศาลชั้นต้น
ฟังว่าจำเลยฝ่ายที่หนึ่งเป็นฝ่ายละเมิดฝ่ายเดียวพิพากษาให้รับผิดชอบค่าเสียหายเต็ม
จำนวน เช่นนี้โจทก์คงพอใจและไม่อุทธรณ์ผู้ที่อุทธรณ์จะต้องเป็นจำเลยฝ่ายที่หนึ่ง
หากศาลอุทธรณ์เห็นว่าจำเลยฝ่ายที่หนึ่งไม่ประมาท แต่จำเลยฝ่ายที่สองเป็นผู้กระทำ
ละเมิดและพิพากษายกฟ้อง ดังนี้ โจทก์จะไม่มีสิทธิฎีกาถึงจำเลยฝ่ายที่สองเพราะ
เหตุที่ไม่ได้อุทธรณ์ไว้หรือ? และหากโจทก์ฎีกาได้เฉพาะจำเลยฝ่ายที่หนึ่ง เมื่อศาล

ฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยฝ่ายที่หนึ่งไม่ได้กระทำละเมิด พินาศขายิน โจทก์ก็คงจะ
ไม่ได้รับการชดใช้ความเสียหายใด ๆ ที่ตนได้รับเลย ซึ่งเป็นข้อประหลาดอยู่ฉะนั้น
ข้อวินิจฉัยตามคำพิพากษาฎีกาฉบับนี้จึงน่าจะชอบด้วยกฎหมายวิธีพิจารณาความและ
ความชอบธรรมแล้ว สุชาติสุขสมิตร.